UT 2: DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN DE AUTOPSIAS

Curso 26-27

1. Legislación relacionada con las autopsias clínicas

- Real Decreto 2330/1982, de 18 de junio. Información relevante:

➢ ***Artículo primero***. Se exponen los establecimientos en los cuales se pueden realizar **autopsias clínicas**, que deben reunir las condiciones adecuadas. Tales como: **hospitales** con servicios de anatomía patológica, hospitales con salas de autopsias perfectamente dotadas de equipamiento y personal, y los centros adscritos a un hospital.

Excepción: se podrán hacer estas autopsias en otros centros que, si bien no cuentan con estas características, sean determinados por las autoridades sanitarias por razones de **salud pública**.

1. Legislación relacionada con las autopsias clínicas

- ***Artículo segundo***. Aparecen **condiciones** que deben reunir los centros expuestos en el artículo anterior. Deben contar con los siguientes elementos: una **sala de autopsias, cámaras frigoríficas** para la conservación de los cadáveres, **aseos con duchas** con agua caliente y agua fría, local de **secretaría** y **laboratorio histopatológico**, así como **archivo** de piezas, preparaciones, informes y fotografías.
- ***Artículo tercero***. Se hace referencia al personal que puede intervenir en una autopsia clínica.

  Aunque el personal relacionado con este tipo autopsias sea numeroso, el responsable total del proceso y sus derivados es el **médico anatomopatólogo**.
- ***Artículo cuarto***. La familia no se encargará, en ningún caso, de la realización de estudios autópsicos o del traslado del cadáver, tareas que correrán a cargo del hospital o el centro en el que se realice la autopsia clínica.



Figura 2.1
Mesa de autopsias.
Fuente: Francisco Gómez Esquer.

1. Legislación relacionada con las autopsias clínicas

- ***Artículo quinto.*** Se explican las autorizaciones que se requieren para la realización de la autopsia.

Para hacer una **autopsia** a los enfermos que **fallecen en el hospital**, se debe obtener una autorización, por medio del **Ministerio de Sanidad y Consumo**. En este caso, los **familiares no deben haber manifestado oposición** alguna y el hospital se compromete a no desfigurar el cadáver ni comercializar con las vísceras.

Cuando la autopsia se haga **fuera de los hospitales** y suponga la **desfiguración del cadáver**, se necesitará **autorización expresa** o conformidad del cónyuge o los familiares en primer grado.

- ***Artículo sexto.*** Se indica la **documentación** que se debe presentar al médico anatomopatólogo

previamente a la realización del proceso autópsico.

Deberá existir un **certificado médico especial** en el que se manifieste el hecho de la muerte cierta, el cual será entregado al médico anatomopatólogo, junto con los **datos clínicos** establecidos o sospechosos. Una copia del certificado médico será para la familia.

A decisión del médico la **técnica de apertura** que se vaya a seguir y la elaboración de los informes, los cuales se enviarán al médico de cabecera o al jefe del servicio correspondiente, de tal modo que se pueda emitir el **certificado médico de fallecimiento** con la causa de la muerte.

1. Legislación relacionada con las autopsias clínicas

- ***Artículo séptimo.*** Hace referencia al posible aprovechamiento de los **datos obtenidos** en la **autopsia**. Con el objetivo de obtener un **provecho científico y social** de los datos, la autopsia irá acompañada de los diagnósticos finales.

  *L*os datos obtenidos se encontrarán a disposición de los médicos, con **fines educativos**, además de incluirse en las bases estadísticas del centro. *I*nformación podrá ser utilizada en seminarios, charlas y publicaciones en **revistas científicas**, preservando siempre la **intimidad** personal y familiar.

Responde a:

¿Podría cualquier familiar firmar la autorización para que se realice una autopsia clínica?

¿A qué familiares se les considera en primer grado de consanguineidad o afinidad? ¿Hay algún otro grado?

2. Legislación relacionada con las autopsias medicolegales

- Los institutos de medicina legal **(IML),** según el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, son órganos técnicos cuya **misión** es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, así como realizar actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense.



Figura 2.2
Mapa en el que se muestran los distintos IML que hay en España.

2. Legislación relacionada con las autopsias medicolegales



- Su sede central está en Tenerife y su ámbito de actuación comprende Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.



- Su sede central está en Gran Canaria y su ámbito de actuación comprende Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

2. Legislación relacionada con las autopsias medicolegales

- En los **IML** se dispondrá, como mínimo, de servicios de patología y de medicina forense.

-Servicio de clínica se encargará de los peritajes,

-Servicio de laboratorio forense, de los diversos análisis biológicos, clínicos y de tóxicos.

Respecto al **personal** que podemos encontrar en los IML, hay funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, funcionarios del Cuerpo de Facultativos del Instituto de Toxicología y, como personal colaborador, diplomados en enfermería, **ayudantes técnicos sanitarios, técnicos especialistas o auxiliares de laboratorio.**

2. Legislación relacionada con las autopsias medicolegales

- En estas situaciones de fallecimiento por causas no naturales, la autoridad competente debe acudir a la escena del deceso con al menos un **perito medicolegal** para examinar no solo el cuerpo, sino también el lugar de los hechos, con el propósito de **decidir si es necesaria la autopsia**.

En estos casos, el **examen del cuerpo** en el **lugar del fallecimiento** recaerá en la policía y en el perito medicolegal, para dar paso después al personal encargado de la autopsia, que contará con dos médicos (debiendo ser uno de ellos, al menos, especialista en patología forense).

En estos casos, algo fundamental –que no ocurre en las autopsias clínicas– es la **identificación del cadáver**, la cual puede llevarse a cabo por distintos medios.

2. Legislación relacionada con las autopsias medicolegales

- Previamente al inicio del proceso, se deben **tomar muestras** de los orificios naturales del cuerpo. Después, se realizará un **examen externo** (ya en la sala de autopsias), y se procederá al **estudio interno** de todas las cavidades corporales, con gran detalle.

- **Deberán anotarse los siguientes aspectos:** presencia de gases, medidas de volumen de sangre y fluidos, aspecto de las superficies internas, integridad a los límites anatómicos, apariencia externa y localización de los órganos, adherencias, lesiones, hemorragias, disección de tejidos blandos y musculatura del cuello, junto con el examen y la obtención de secciones de todos los órganos establecidos por la anatomía patológica.

Recurso web

www

Para conocer con mayor detalle lo que la legislación dispone acerca de la práctica de estas autopsias, puedes acceder al texto completo de la Recomendación n.º (99)3 del Consejo de Ministros de los Estados miembros, para la armonización metodológica de las autopsias medicolegales, a través del siguiente código QR:



2. Legislación relacionada con las autopsias medicolegales

- La autopsia judicial en **España** está regulada por la **Ley de Enjuiciamiento Criminal** (artículos 343, 349, 353 y 778) y se realiza por **orden del juez** de instrucción competente del caso; por tanto, es irrelevante solicitar la autorización a los familiares del fallecido.

Según lo previsto en el Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, son estos quienes, en nuestro país, practican la autopsia judicial, salvo que el juez designe otro perito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las autopsias judiciales **se realizan** en los **servicios de patología de los institutos de medicina legal** regulados por el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo.

3. Terminología

- ***Perito judicial.*** Profesional con conocimientos extensos y reconocidos en una materia concreta, dentro del marco judicial.
- ***Policía sanitaria mortuoria.*** Tarea, realizada por funcionarios, que se engloba en el ámbito de la salud pública y contempla las siguientes actividades: **prácticas sanitarias sobre cadáveres, tales como obtención de piezas anatómicas, tejidos, órganos, así como la conservación temporal, embalsamamiento, prácticas de tanatopraxia, estética y modelado. Revisan las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir las empresas funerarias de carácter público o privado en los trabajos que realizan y medios que emplean para el transporte nacional o internacional de cadáveres, féretros e incineraciones entre otras funciones.**
- ***Certificado de muerte cierta o defunción.*** Se constata que el paciente ha fallecido, y se emite el certificado en el que figuren el **día y la hora del deceso**. Dicho documento es redactado por el médico que solicite la autopsia.
- ***Causa básica, fundamental o inicial.*** Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o la violencia que produjo la lesión fatal.

3. Terminología

- ***Causa inmediata.*** Enfermedad o estado patológico que causó finalmente la muerte.
- ***Causa intermedia.*** Enfermedad o condición, si hay alguna, que ha contribuido a la causa inmediata.
- ***Patología secundaria.*** Enfermedad que deriva o aparece como consecuencia de la patología inicial o principal, sin ser directamente la causa del fallecimiento.
- ***Patología accesoria.*** Enfermedad que ya presentaba el paciente previamente y que, *a priori,* no ha influido en el fallecimiento.
- ***Diagnósticos primarios.*** Son la causa básica, la causa intermedia (cuando exista) y la causa directa de la muerte. A veces, no existe causa intermedia, en cuyo caso los diagnósticos primarios se limitan a dos: la causa básica y la causa directa de muerte.
- ***Autopsia blanca.*** Expresión que se usa, en ocasiones, de manera incorrecta. Se emplea cuando la información clínica es escasa o inconcluyente, o la muerte ocurre sin testigos, o el lugar en el que se halla el cadáver en el momento del levantamiento ofrece pocos datos.

4. Documentación

- Un punto fundamental relacionado con las autopsias es la **gestión de los documentos** asociados con este proceso. Si no se dispone de toda la documentación previa o es errónea, no se podrá llevar a cabo el procedimiento.

  Además, tras la realización del proceso, se generarán una serie de documentos, denominados informes, en los que se detallarán los hallazgos, el protocolo y los datos de interés obtenidos.

4.1 Documentación previa de las autopsias

La información que incluirá la documentación correspondiente a los distintos tipos de autopsias es:

- ***Autorización familiar.*** Es el documento en el que, en caso de autopsia clínica, los familiares autorizan la realización de la misma. No existe para las autopsias judiciales, debido a que para estas últimas no se necesita consentimiento.
- ***Certificado de muerte cierta o defunción.*** Es el documento que certifica el fallecimiento de una persona, indicando lo siguiente: hora, muerte, lugar y médico que la certifica, entre otros datos de interés.

4.1 Documentación previa de las autopsias

- ***Certificación de autorización de estudio necrópsico***. Es el documento por el que el médico solicita

al departamento correspondiente la ejecución de la autopsia e indica los indicios o las sospechas de muerte. Es fundamental que aparezcan la autorización del médico y la de los familiares.

- ***Hoja de petición de estudio autópsico.*** Similar al documento anterior, pero en este caso se trata de la hoja en la que se solicita la realización de la autopsia, que no tiene por qué incluir la autorización, ya que únicamente hace referencia a la petición del proceso.
- ***Historia clínica.*** Es un resumen de esta, y se indican los aspectos más relevantes de la historia

médica del fallecido, haciendo hincapié en los hitos que puedan estar relacionados con la muerte.

- ***Orden judicial.*** En caso de autopsia judicial, esta no puede hacerse sin una orden del juzgado que autorice el proceso al forense.
- ***Historial o antecedentes familiares.*** Cuando la autopsia sea fetal, este documento sirve para determinar si el feto podría padecer alguna anomalía o patología que haya desencadenado el fallecimiento.

CUADRO 2.1

Documentación imprescindible para realizar los distintos tipos de autopsias

Autopsia clínica	Autopsia judicial	Autopsia fetal
• Autorización de familiares • Certificado de muerte cierta o defunción (figura 2.3) • Certificado de autorización de estudio necrópsico (con consentimiento informado) • Hoja de petición de estudio autópsico • Historia clínica	• Orden judicial	• Petición de autopsia • Hoja de autorización familiar • Fotocopia del certificado de defunción o el registro de fetos • Hoja de datos clínicos • Historial o antecedentes familiares (si corresponde)

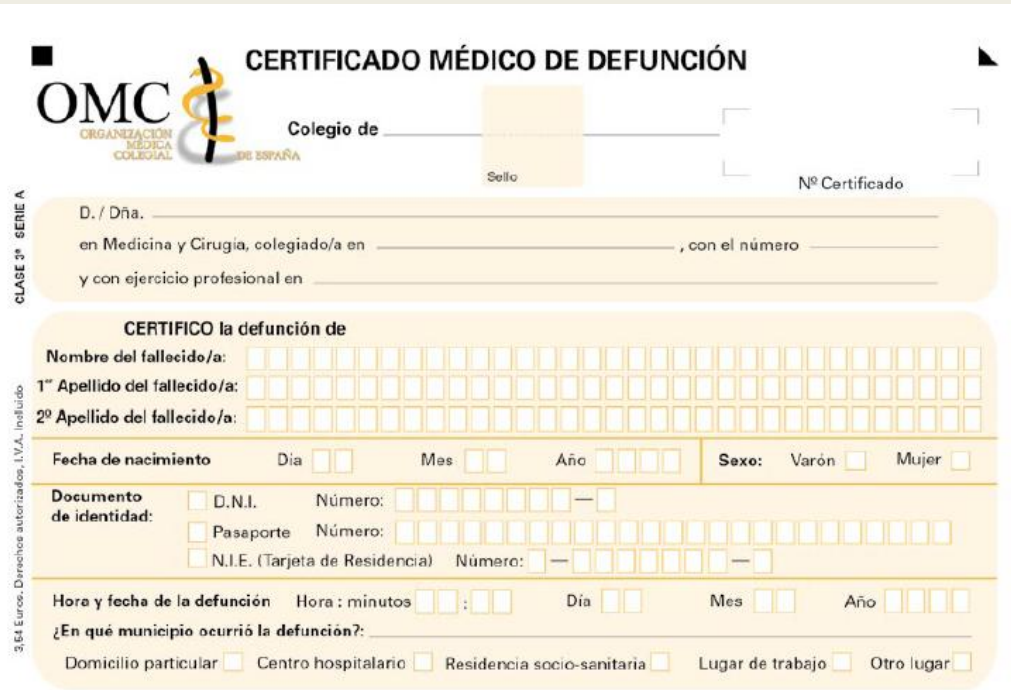
■ La **autorización de la necropsia** suele estar formada por **tres hojas autocalcables**: un ejemplar para la historia clínica, otro para anatomía patológica y el tercero para el familiar o el representante legal que autorice la autopsia.

Toda la documentación quedará registrada en el **libro de autopsias**, que se halla en la propia sala de autopsias.

Recurso web

www

En la página oficial de la Organización Médica Colegial de España, encontrarás un ejemplo de impreso de certificado de defunción (figura 2.3). Puedes consultarlo a través del siguiente código QR:



CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

OMC ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA

Colegio de _____ Sello

Nº Certificado

CLASE 3ª SERIE A

D. / Dña. _____

en Medicina y Cirugía, colegiado/a en _____, con el número _____

y con ejercicio profesional en _____

CERTIFICO la defunción de

Nombre del fallecido/a:

1er Apellido del fallecido/a:

2º Apellido del fallecido/a:

Fecha de nacimiento Día Mes Año **Sexo:** Varón Mujer

Documento de identidad: D.N.I. Número: — Pasaporte Número: N.I.E. (Tarjeta de Residencia) Número: — —

Hora y fecha de la defunción Hora : minutos : Día Mes Año

¿En qué municipio ocurrió la defunción?: _____

Domicilio particular Centro hospitalario Residencia socio-sanitaria Lugar de trabajo Otro lugar

3,54 Euros. Derechos autorizados, I.V.A. incluido

Figura 2.3
Certificado de defunción.